

취업규칙



상 호 : (주)해마종합건축사사무소
대표자 : 전 권 식
주 소 : 서울시 강남구 역삼동 안진빌딩 5층

제 1 장 總 則

제1조(목적)	7
제2조(적용범위)	7
제3조(직원의 정의)	7
제4조(동일노동 동일대우)	7
제5조(신의성실의무)	7

제 2 장 人 事 規 程

제 1 절 總 則

제6조(인사규정 목적)	8
제7조(용어의 정의)	8
제8조(인사권자)	8
제9조(사령장)	8

제 3 절 採 用

제10조(채용방법 및 절차)	8
제11조(별정직 직원의 채용)	8
제12조(경력에 대한 인정)	9
제13조(채용지원자의 제출서류)	9
제14조(신규직원의 서류)	9
제15조(채용취소 사유)	9
제16조(수습기간)	10
제17조(본채용)	10
제18조(근로계약과 근로계약기간)	10

제 4 절 補 職

제19조(보직의 원칙)	10
제20조(보직의 변경)	11
제22조(인사이동)	11

제 5 절 人 事 考 課

제23조(고과시기 및 대상)	11
제24조(고과원칙)	11
제25조(고과자)	12
제26조(취급 및 관리)	12

제 6 절 퇴 직

제26조(당연퇴직)	12
제27조(정년퇴직)	12
제28조(의원사직)	12
제30조(인계인수)	13
제31조(금품청산)	13

제 7 절 해雇

제31조(신분보장)	13
제32조(일반해고)	13
제33조(해고예고)	13
제34조(해고등의 제한)	14

제 8 절 표 彰 및 懲 戒

제35조(표창의 기준)	14
제36조(징계의 종류)	14
제37조(징계 사유)	15
제38조(본인에 준하는 징계)	16
제37조(미수)	16
제40조(관리감독 책임)	16
제41조(민사 및 형사상의 책임과의 관계)	16

제 3 장 服 務 規 程**제 1 절 總 則**

제42조(복무의 기본원칙)	16
제43조(직원의 의무)	16
제44조(직원의 금지사항)	17
제45조(회사물품 취급시의 유의사항)	17
제46조(신상신고)	18

제 2 절 勤務時間 및 休憩時間

제47조(근무시간)	18
제48조(시업 및 종업시각)	18
제49조(탄력적 근로시간제)	18
제50조(근로시간 계산의 특례)	18
제51조(근로시간등의 적용제외)	19

제52조(비상출근명령)	19
제53조(시간외 근로)	19
제53조의 2(야간근로와 휴일근로의 제한)	19

제 3 절 出 勤 및 缺 勤

제54조(출근)	20
제55조(결근)	20
제56조(지각)	20
제57조(조퇴)	20
제58조(외출)	20
제59조(지각·조퇴 및 외출의 영향)	21

제 4 절 休 日 및 休 暇

제60조(유급휴일)	21
제61조(휴일의 대체)	21
제62조(경조휴가 및 특별휴가)	21
제63조(공가)	21
제64조(연차유급휴가)	22
제65조(연차유급휴가의 사용촉진)	22
제66조(연차유급휴가의 사용시기)	23
제67조(미사용 휴가의 보상)	23
제68조(생리휴가)	23
제69조(임산부의 보호)	23
제69조의 2(태아검진 시간의 허용 등)	24
제69조의 3(배우자 출산휴가)	24
제70조(휴가의 허가)	24

제 5 절 休 職

제71조(휴직의 사유)	25
제72조(육아휴직)	25
제72조의 2(육아기 근로시간 단축)	25
제72조의 3(육아기 근로시간 단축 중 근로시간 등)	26
제73조(휴직기간)	26
제74조(휴직기간의 처리)	26
제75조(휴직의 절차)	26
제76조(휴직의 신분)	26
제77조(복직)	27

제 6 절 出 張

제78조(출장의 사전절차)	27
제79조(여비)	27

제 4 장 給 與 規 程

제 1 절 總 則

제80조(총칙)	27
제81조(임금)	28
제82조(상여금)	28

제2절 給與의 計算方法 및 支給基準

제83조(산정기간과 지급일)	28
제84조(지급방법)	28
제85조(계산방법)	28
제86조(임금의 일부 공제)	28
제87조(휴직자의 급여)	29
제88조(결근자의 급여)	29
제89조(퇴직자의 급여)	29
제90조(촉탁직원에 대한 급여)	29
제91조(비상시 지급)	29
제92조(감금의 제재)	30

제 3 절 退 職 金

제93조(퇴직금의 지급대상)	30
제94조(근로기간의 계산)	30
제95조(퇴직금의 지급방법)	30

제 5 장 産 業 安 全 과 保 健

제96조(안전보건 엄수사항)	30
제97조(건강진단)	31
제98조(사고방지 및 사고보고 등)	31
제99조(질병자의 취업제한)	31

제 6 장 災 害 補 償

제100조(재해보상)	31
-------------	----

제101조(재해보상청구권)	31
제102조(보상의 종류)	32

제 7 장 敎 育 및 복리후생

제103조(교육)	32
제103조의 2(성희롱 예방 교육)	32
제103조의 3(장애인 인식개선 교육)	32
제104조(교육시간)	32

제 8 장 職 場 內 괴 롭 힘 的 金 止

제105조(직장 내 괴롭힘의 금지)	33
제106조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위)	33
제107조(직장 내 괴롭힘 발생 시의 조치)	33
제108조(직장 내 괴롭힘 예방교육)	34

제 9 장 其 他

제109조(준용규정)	34
-------------	----

제 1 장 總 則

제1조(목적)

본 취업규칙은 (주)해마종합건축사사무소(이하“회사”라 한다)에 입사하여 재직하는 근로자(이하 “직원”이라 한다)의 근로조건 및 복무상 준수사항을 정함으로써 직장 질서를 확립하고, 근로의욕을 고취하며 전직원에게 근로계약의 공통적인 내용을 규정하여 준수하게 함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

직원의 취업에 관하여 따로 정한 사항외에는 본 규칙에 정한바에 의하며, 이 규정은 회사에 근무하는 직원에 적용한다.

제3조(직원의 정의)

1. 직 원 : 수습기간을 경과하여 정식채용이 확정된 자 및 수습기간의 단축 또는 경력을 인정하여 정식직원으로 채용된 자
2. 수습직원 : 신규 채용되어 수습기간중에 있는 자
3. 임시직원 : 기간을 정하여 임시로 고용되거나 정년퇴직 후 축탁으로 근무하게 된 자

제4조(동일노동 동일대우)

회사는 직원의 동일한 노동에 대하여 동일한 대우를 하며 근로와 무관한 사유로 근로조건에 관한 차별대우를 하지 아니한다.

제5조(신의 성실의무)

회사는 규칙에 정한 근로조건으로 직원을 근로시키며, 직원은 회사의 제규정을 준수하며 회사의 직무상 명령에 의하여 맡은 바 직무를 성실히 준수할 의무를 가진다.

제 2 장 人 事 規 程

제 1 절 總 則

제6조(인사규정 목적)

1. 이 규정은 인사행정에 관한 기준을 정하여 인사관리의 적정 공명을 기함을 목적으로 한다.
2. 인사관리는 직원의 책임감, 자주성, 협동의식 및 창의력을 양성하고 직무를 적극적, 능률적, 효과적으로 수행하게 함으로 회사와 직원의 발전에 기여하게 함에 있다.

제7조(용어의 정의)

이 규정에서 사용하는 용어는 다음과 같이 정의한다.

1. 채용이라 함은 직제상 소요인원을 소정의 절차에 의하여 회사에 근무케 함을 말한다.
2. 면직이라 함은 회사의 소정 직무에서 해면함을 말한다.
3. 보직이라 함은 채용된 직원을 부서에 배치하고 담당할 직무를 지정함을 말한다.
4. 복직이라 함은 휴직 또는 정직중에 있는 직원을 당해 직무에 복귀시키는 것을 말한다.

제8조(인사권자)

직원에 대한 인사권은 대표이사에게 있다. 다만, 직무의 성질상 위임이 필요한 경우 그 권한을 책임자에게 위임할 수 있다.

제9조(사령장)

직원의 임면 기타 신분상의 변동은 사령장 또는 발령통지서에 의한다.

제 2 절 採 用

제10조(채용방법 및 절차)

1. 회사는 취업을 희망한 자 중에서 소정의 전형 또는 면접시험에 합격한 자에 한하여 사원으로 채용하며, 채용 응시자는 회사가 정한 소정의 응시서류를 제출하여 전형을 받아야 한다.
2. 채용은 공개모집을 원칙으로 하되, 필요에 의해 추천을 받아 시행할 수 있다.

제11조(별정직 직원의 채용)

필요한 경우에는 사장의 승인을 얻어 인사담당 부서장이 고문촉탁직원 또는 청소부 등의 별정직 직원을 채용할 수 있다.

제12조(경력에 대한 인정)

동종 업종의 타회사에 1년 이상 근무한 경력이 있는자에 한하여 회사는 근무 경력을 인정할 수 있다.

제13조(채용지원자의 제출서류)

1. 채용지원자는 다음의 서류들을 회사에 제출하여야 한다.

- 1) 자필이력서(사진첨부, 전 경력사항 기재) 1통
- 2) 자기소개서
- 3) 주민등록등본 3통
- 4) 면허 및 자격증 사본 1통
- 5) 최종학교 졸업증명서 및 성적증명서
- 6) 경력증명서
- 7) 기타 회사가 요구하는 서류(사진3장)

2. 근무중일지라도 복무에 필요한 사항의 신고나 서류의 제출을 명령받은 경우 또는 제출된 서류에 변경사항이 발생한 때에는 지체없이 관계서류를 제출하여야 하며 근로자는 이를 거부할 수 없다.

제14조(신규직원의 서류)

신규직원은 채용일로 부터 1주일 내에 다음의 서류를 제출하여야 한다.

1. 주민등록등본 또는 가족관계증명서
2. 졸업증명서 및 예정증명서
3. 기타 필요한 서류

제15조(채용취소 사유)

다음 각호의 1에 해당하는 자는 직원으로 채용될 수 없으며 사후 발견시는 즉시 근로계약을 해지하여 채용을 취소할 수 있다.

- 1) 금지산자 및 한정치산자
- 2) 파산신고를 받고 복권되지 아니한자
- 3) 금고 이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나, 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 2년이 경과되지 아니한자
- 4) 법에 의하여 공민권이 정지 또는 박탈된자
- 5) 병역을 기피한 사실이 있는자
- 6) 정신질환자

- 7) 신체검사 결과 업무수행에 지장이 있다고 판정된자
- 8) 전조의 제출서류에 학력, 경력 등 인사관리에 중대한 이력사항을 숨기거나 허위로 기재하여 입사한자

제16조(수습기간)

1. 직원을 신규로 채용한 경우에는 3개월의 수습기간을 준다.
다만, 제19조의 규정에 의하여 경력이 인정되어 채용된 직원에 대하여는 수습기간을 단축하거나 면제할 수 있다.
2. 수습기간중 근무성적이 불량하거나 소질이 부적당하다고 인정된 때에는 채용을 취소하거나 수습기간을 연장할 수 있다.
3. 수습기간은 근속년수에 산입한다.

제17조(본채용)

수습기간 중 다음 사항에 해당하는 경우에는 본채용을 취소할 수 있다.

1. 필요한 사무 또는 기능을 습득할 능력이 없다고 인정되는 경우
2. 근무태도가 열악한 경우
3. 회사에 제출한 서류의 기재사항 또는 면접시에 진술한 사항이 사실과 상위하라는 것이 판명된 경우
4. 업무수행에 지장을 줄 위험이 있는 기왕증을 은폐하고 있다는 사실이 판명된 경우
5. 무신고 결근 또는 지각, 조퇴가 빈번하여 3회이상 경고를 받은 경우

제18조(근로계약과 근로계약기간)

1. 신규채용된 직원은 수습기간이 종료되면 정식근로계약을 체결하여야하며, 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 것으로 본다. 단, 계약직 직원의 근로계약 기간은 근로계약서에 정한 기간으로 한다. 또한 연봉제근로계약을 체결할 수 있다.
2. 근로계약서는 쌍방 날인하여 작성보관하고 회사는 본 근로계약서는 직원의 퇴사일로부터 3년간 보관한다.

제 3 절 補 職

제19조(보직의 원칙)

직원의 보직은 그 직책이 요하는 자격과 개인의 기능 및 경력등을 고려하여 적재적소에 보함을 원칙으로 한다.

제20조(보직의 변경)

1. 회사가 업무상 필요하다고 인정한 때 에 보직의 변경을 명할 수 있다.
2. 다음 각호의 1)에 해당하는 경우에는 전조의 규정에 불구하고 보직을 변경할 수 있다.
 - 1) 승진으로 인하여 상위 직위에 보직될 때
 - 2) 기구에 해체 또는 변경으로 인하여 보직이 필요할 때
 - 3) 특수교육을 이수하여 보직을 변경함이 합리적이라고 판단될 때
 - 4) 기타 업무상 형편이나 인사고과 결과 필요하다고 인정될 때

제21조(인사이동)

1. 인사이동은 모든 직원이 적어도 1개의 전문기능을 갖도록 배려하여 실시한다.
2. 부서간의 인사이동은 전출·전입 발령에 의한다.

제 4 절 인 사 고 과

제22조(고과시기 및 대상)

1. 고과기간 및 시기
 - 1) 정기고과 : 매년 1회 실시
 - 2) 수시고과 : 회사의 인사관리상 정기고과 기간전에 고과가 필요한 경우 또는 특정인에 대한 특별한 인사관리가 요구될 때
 - 3) 수습고과 : 수습기간이 완료된 때
2. 대 상 : 당해 고과기간전 3개월 이상 근무한 전 직원

제23조(고과원칙)

1. 고과자는 고과를 함에 있어서 다음의 각호의 원칙에 따라 고과하여야 한다.
2. 고과는 피고과자의 직무를 기준으로 하여야 하며 직무가 상이한 타직원과 동일한 기준으로 비교 평가하여서는 안된다.
3. 당해 기간중의 고과는 종래의 고과결과에 좌우되어서는 아니된다.
4. 고과는 고과자 자신이 실제로 인정하는 사항 또는 신뢰할 만한 근거에 의하여 객관적으로 공정하게 실시하여야 한다.

제24조(고과자)

1. 고과는 제1차 고과, 제2차 고과, 제3차 고과의 3단계로 한다.
2. 피고과자가 팀장급 이하 일때는 1차 고과자는 팀장, 2차 고과자는 부서의 총괄책임자, 제3차 고과자는 인사관리총괄책임자가 된다.
3. 피고과자가 실장급 이상 일때는 1차, 2차 평가자는 당사 직급 규정에 따른다.

4. 고과자가 유고 또는 결원인 경우에는 차상위자 또는 차상위자가 지명하는 자가 고과한다.
5. 고과기간중 고과자가 전보되어 기준일 현재 선임 고과자의 재직기간이 2개월 미만인 경우에는 전임 고과자가 고과를 행한다.
6. 고과기간중 피고과자의 전출임으로 기준일 현재 당해 부서의 근무기간이 2개월 미만인 경우에는 전근무 부서에서 고과한다.
7. 고과의 공정도를 높이기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 고과자에 대한 훈련을 실시할 수 있다.

제25조(취급 및 관리)

1. 고과관계 서류는 극비로 취급 보관하여야 한다.
2. 고과표는 1부만을 작성하고 부분이나 발체를 금한다.
3. 고과자 및 고과 관계자는 고과결과에 대하여 일체 기밀을 유지하여야 한다.
4. 제출된 고과표는 주관 부서장이 2년간 보관한다.

제 5 절 퇴 직

제26조(당연퇴직)

- 직원이 다음 각호의 1)에 해당된 때에는 당연퇴직한다.
- 1) 금치산, 한정치산 또는 파산 선고를 받을 때
 - 2) 금고이상의 형이 확정될 때
 - 3) 공민권이 정지 또는 박탈된 때
 - 4) 정년에 달한 때
 - 5) 사망한 때
 - 6) 본인의 원에 의하여 사직원을 제출하여 수리되었을 때

제27조(정년퇴직)

1. 직원의 정년은 만 60세가 되는 12월 말일로 한다.
2. 촉탁으로 재고용된 직원의 연차휴가기간 및 퇴직금의 산정을 촉탁으로 계약한 날로부터 기산한다.

제28조(의원사직)

1. 개인적 사정으로 회사를 사직하고자 하는 직원은 14일 이전에 퇴직원을 회사에 제출하여야 한다. 다만, 위 통지기간은 회사의 재량으로 생략 또는 단축할 수 있다.
2. 퇴직원을 제출한 자는 퇴직일까지 취업하고 인수인계 등을 성실하게 하여야

한다.

제29조(인계인수)

직원이 퇴직, 휴직 등 인사상의 변동이 생겼을 때에는 그 담당업무의 관계서류, 비품 물건일체 및 업무개요와 기결 건명 등을 기재하고 장래의 처리요령 또는 자기의견을 붙인 인계서를 작성하여 소속 부서장의 확인 승락 후 업무인수인계를 하여야 한다.

제30조(금품청산)

1. 직원이 사망, 퇴직한 경우에는 그 권리에 속하는 금품은 그 지급사유가 발생한 때로부터 14일 이내에 임금, 보상금, 퇴직금 기타 일체의 금품을 지급한다.
2. 단, 부득이한 사유로 해당 직원과 금품청산 연장에 대한 합의를 하였을 경우 3개월 범위내에서 그 기간을 연장할 수 있다.

제 6 절 解 雇

제31조(신분보장)

직원이 형의 선고, 징계처분 또는 이 규정에서 정하는 사유에 의하지 아니하고는 직원에 대하여 해고, 정직, 감봉 기타 징벌을 행하지 아니한다.

제32조(일반해고)

- 직원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 사장이 일반해고시킬 수 있다.
1. 업무수행능력의 현저한 부족으로 근무성적이 극히 불량한 때
 2. 건강상의 장애로 인하여 계속적으로 업무를 감당할 수 없을 때
 3. 휴직자로서 정당한 사유없이 휴직기간 만료 또는 휴직사유가 소멸한 후 7일 이내에 복직원을 제출하지 아니한 때
 4. 사업의 축소 또는 소속부문이 폐지되고 배치전환이 곤란한 때
 5. 수습기간 중 근무성적이 불량하거나 직원으로서 부적당하다고 인정될 때

제33조(해고예고)

1. 직원을 해고하는 경우에는 30일전에 해고예고를 한다. 단, 예고기간을 단축하거나 즉시해고를 할 경우에는 30일분의 통상임금을 지급한다.
2. 다음 각호에 해당하는 경우에는 해고수당없이 즉시 해고할 수 있다.
 - 1) 사원이 계속 근로한 기간이 3개월 미만인 경우
 - 2) 천재, 사변 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우

- 3) 사원이 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 노동부령이 정하는 사유에 해당하는 자
- 4) 삭제 - 2019. 07. 10.
- 5) 삭제 - 2019. 07. 10.
3. 휴직기간중 복직되지 아니하는 자와 정년이 된 자는 해고의 예고를 하지 아니한다.

제34조(해고 등의 제한)

1. 회사는 직원이 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위한 휴업기간과 그 후 30일 간과 여자직원의 산전후 휴가기간과 그 후 30일간의 기간에는 해고할 수 없다.
2. 다만, 회사가 근로기준법 제84조에 규정된 일시보상을 지급하였을 경우 또는 천재사변 기타 부득이한 사유로 인하여 사업계속이 불가능할 때에는 그러하지 아니한다.

제 7 절 表 彰 및 懲 戒

제35조(표창의 기준)

1. 직원이 다음 각호의 1)에 해당하는 때에는 표창한다.
 - 1) 업무상 공적이 현저한 때
 - 2) 재난을 미연에 방지하거나 또는 비상사태에 대하여 특수한 공로가 있는 때
 - 3) 다년간 근속한 자로서 근무성적이 우수하다고 인정된 때
 - 4) 기타 직무에 성실하여 타에 모범이 되는 때
2. 표창은 공적이 있다고 인정하는 때에 부서장이 인사담당 부서에 재청할 수 있으며 그 공로를 심사하여 대표이사가 이를 행한다.
3. 표창은 회사 창립기념일에 시행한다. 다만 필요에 따라 그 공적이 인정된 때에 행할 수 있다.
4. 표창의 방법 등에 관한 것은 그때마다 대표이사가 정한다.

제36조(징계의 종류)

1. 징계의 종류는 다음 5종으로 한다.
 - 1) 해고 : 직원의 신분을 박탈하여 면직시킨다.
 - 2) 정직 : 정직기간은 1월이상 3월이하로 하여 그 기간중에는 그 직무에 종사하지 못하며 직원으로서의 신분은 보유하나 급여는 지급하지 아니한다.
 - 3) 감봉 : 직원의 급여를 감액하여 지급하며, 1회에 평균임금의 1일분의 2분의 1, 총액은 월 급여총액의 10분의 1을 초과하지 않는 범위 내에

서 행한다.

- 4) 견책 : 시말서를 청구하고 반성 또는 시정을 촉구한다.
- 5) 경고 : 구두로 훈계한다.

제37조(징계 사유)

직원이 다음 각호에 해당하는 사유가 있는 경우 그 사유의 경중에 따라 징계조치 한다.

1. 취업규칙 기타 제규정을 위반하여 직장의 질서를 문란케 하였을 경우
2. 근무능력 또는 근무태도 불량으로 당해 직무를 담당할 수 없는 경우
3. 견책 이상의 징계를 2회 이상 받고도 개선의 정이 없는 경우
4. 정당한 이유 없이 계속하여 5일 이상 결근하였을 경우
5. 월3회 이상 정당한 이유 없이 지연 출근하였을 때
6. 사업장에서 절도·횡령·상해 그 외에 형사법에 해당되는 행위가 있는 경우
7. 명령지시를 위반하였거나 이를 태만하였을 경우
8. 당직근무 명령을 받은 자가 승인 없이 당직근무를 기피하였거나, 당직근무 중 근무지를 이탈하였을 경우
9. 규정된 복장과 명찰을 착용하지 않았거나 용모가 단정치 못하였을 때
10. 근무 중 직무를 무단이탈하였을 때
11. 근무 중 음주하였거나 이를 권유 또는 묵인하였을 경우
12. 사업장내에서 상사 및 동료에게 폭행 및 욕설을 하였을 경우
13. 승인 없이 회사 이외의 업무에 종사하였을 때
14. 사전에 회사의 허가 없이 집회, 연설, 문서의 배포, 게시 등 직원을 조종, 선동하는 행위를 한 경우
15. 고의 또는 과실로 회사의 시설물 또는 기구를 파괴하거나 질서를 문란하게 하였을 경우
16. 직무와 관련 증여, 뇌물수수, 향응을 받은 경우
17. 감독소홀로 인하여 사고가 발생되었거나 무계획적인 업무지시 또는 업무상 확인 및 검사를 소홀히 하였을 경우
18. 계약물품의 검사 또는 검수 소홀로 인하여 회사에 손해를 입혔을 경우
19. 화기단속 및 화기 위험물의 취급을 태만히 하여 회사의 재산상 손실을 초래하게 하였을 경우
20. 각종 수입금에 대한 취급 소홀과 24시간 이상 입금처리를 지연하였을 경우
21. 고의 또는 과실로 회사의 명예 또는 신용을 손상시키거나 회사에 물의를 야기시켰을 경우
22. 각종 공문서 처리를 지연 또는 태만히 하였을 경우
23. 금전, 물품, 기타 장표류의 기재를 누락·지연하였거나 취급을 소홀히 한 때
24. 직무 또는 회사의 기밀에 속하는 사항을 누설하여 회사에 손해를 끼쳤을 때

25. 형사상 유죄판결을 받은 자
26. 입사구비서류를 허위로 작성하였을 경우
27. 본인의 연봉이나 타인의 연봉을 공개한 경우
28. 기타 위의 각호에 준하거나 사회통념상 직원으로 해서는 아니 될 비위행위를 행한자

제38조 (본인에 준하는 징계)

타 사원의 징계에 해당하는 행위에 대하여 방조, 공모, 교사 또는 선동하였을 경우 본인에 준하여 징계한다.

제39조 (미수)

징계사유에 해당하는 행위에 대하여 상황이 중대한 경우에는 그 행위가 미수에 그쳤다 할지라도 그 책임을 면할 수 없다. 다만, 정상을 참작하여 징계를 경감할 수 있다.

제40조 (관리감독 책임)

사원이 징계될 경우 사정에 따라 그 소속장도 관리감독 책임 소홀을 이유로 징계할 수 있다. 다만, 그 방지를 위하여 필요한 조치를 취했거나 부득이한 이유로 방지할 수 없었던 경우에는 그러하지 아니한다.

제41조 (민사 및 형사상의 책임과의 관계)

이 규정에 의한 징계처분은 민사 및 형사상의 책임에 영향을 주지 아니한다.

제 3 장 服 務 規 程

제 1 절 總 則

제42조(복무의 기본원칙)

1. 직원은 회사의 방침, 제규정 및 상사의 업무 지휘명령에 따라 맡은바 업무를 즉시 수행하여야 한다. 직원 각자는 회사의 신용이나 이익을 해치는 행위를 하여서는 안된다.
2. 상사는 업무를 추진함에 있어서 항상 부하 직원의 인격을 존중하고 지휘지의 기본방향은 업무참여 의욕을 증진시키는데 중점을 두어야 한다.

제43조(직원의 의무)

회사의 직원은 다음 각 호의 의무를 진다.

1. 규정준수의 의무
2. 상호공조의 의무
3. 상사의 지시 이행 의무
4. 회사의 경영방침 이행의 의무
5. 정숙유지 의무
6. 회사 시설물의 애용 및 보존 의무
7. 회사 명예유지 의무
8. 원가절감 및 품질향상의 의무

제44조(직원의 금지사항)

직원은 다음 각호의 행위를 하여서는 안된다.

1. 회사나 직원의 명예를 훼손하는 행위
2. 회사의 손해가 되는 사고의 발생을 보고도 이를 예방하거나 적절한 조치를 취하지 않는 행위
3. 사내에서 폭행을 행하거나 사외에서 상해를 입히는 행위
4. 회사의 시설물을 고의 또는 중대한 과실로 훼손하는 행위
5. 회사의 업무에 연관하여 금품이나 향응을 받는 행위
6. 회사의 재산이나 다른 종업원의 금품을 절취하는 행위
7. 사내에서 심히 듣기 어려운 폭언이나 욕설을 하는 행위
8. 다른 직원의 업무를 고의로 방해하는 행위
9. 업무상 또는 기타의 사유로 알게 된 회사의 기밀을 누설하는 행위
10. 허가 없이 집회나 시위를 주동하거나 참여하는 행위
11. 허가 없이 불온 문서를 게시·배포하는 행위
12. 정당한 사유 없이 업무를 해태하거나 상사의 정당한 업무상 지시를 거부하는 행위
13. 규정된 복장을 착용하지 않는 행위
14. 근무시간 중 심히 떠들거나 장난을 하는 행위
15. 기타 전 각호에 준하는 행위

제45조(회사물품 취급시의 유의사항)

직원은 다음 각 호를 지켜 항상 회사의 물품을 소중하게 취급함으로써 그 보전에 만전을 기해야 한다.

1. 차량, 연료, 소모품 등을 합리적으로 사용하여 절약에 노력할 것
2. 회사의 일체의 금품을 개인 용도로 사용하지 말 것
3. 회사가 명하는 경위 외에는 회사의 건물 또는 기물을 파괴하거나 소각하지 말 것

4. 기계, 기구, 공구, 상품, 집기 등을 소중하게 취급하고 항상 정리·정돈할 것
5. 회사의 물품을 사적으로 타에 제공하거나 허가 없이 반출하지 말 것
6. 회사 물품을 분실한 경우에는 즉시 소속 상사 및 관계 담당자에게 보고할 것
7. 회사의 차량은 업무이외에 무단 운행하지 말 것
8. 차량 및 기타 기계·기구에 대해서 수리할 필요가 생겼을 때에는 속히 해당 부서에 신고할 것

제46조(신상신고)

주소, 결혼, 부양가족의 변동, 자격증 취득 기타 이력 및 신상의 변동이 있을 때 사유발생일로부터 14일 이내에 관계 증빙자료를 관계부서에 제출하여야 한다.

제 2 절 勤務時間 및 休憩時間

제47조(근무시간)

근로시간은 휴게시간을 제외하고 1일 8시간, 1주 40시간 근로를 원칙으로 한다.

제48조(시업 및 종업시각)

1. 회사의 시업 및 종업, 휴게시간은 다음 각호와 같다.
 - 1) 평 일 : 09:00 ~ 18:00
 - 2) 토 요 일 : 무급휴무일
 - 3) 휴게시간 : 12:00 ~ 13:00
2. 휴게시간은 회사 질서와 규율의 범위 내에서 자유로이 이용할 수 있다.

제49조(탄력적 근로시간제)

1. 회사는 전술한 근로시간의 원칙 및 시업과 종업시각, 휴게시간의 규정에도 불구하고 근로기준법 제51조에 의한 탄력적 근로시간제를 전부서 또는 일부 단위부서를 대상으로 시행할 수 있다.
2. 제1항에 의한 탄력적인 변형근로시간제의 실시는 회사와 사원대표간의 서면 합의에 의하며 동 합의의 내용은 별도로 정한 합의양식에 따른다.

제50조(근로시간 계산의 특례)

1. 사원이 출장, 파견 기타의 사유로 근로시간의 전부 또는 일부를 사업장 밖에서 근로하여 근로시간을 산정하기 어려운 때에는 소정근로시간(1일, 8시간, 1주 40시간) 또는 당해업무의 수행에 통상 필요한 시간 (당해 업무의 수행에

관하여 사원 대표와의 서면합의가 있을 때에는 그 합의에서 정한 시간)을 근로한 것으로 본다.

2. 업무의 성질에 비추어 업무 수행방법을 사원의 재량에 위임할 필요가 있는 업무는 회사와 사원대표가 서면합의로 정한 시간을 근로한 것으로 본다. (단, 대표와의 서면합의가 없을 때에는 전항의 소정근로시간을 근로한 것으로 본다) 이 경우 서면합의의 내용은 별도로 정한 합의양식에 의한다.

제51조(근로시간 등의 적용제외)

운전직, 경비직에 종사하는 사원은 근로기준법 제63조 제3호의 감시 또는 단속직 업무에 종사하는 자로 보아 근로시간 및 휴게와 휴일에 관한 사항을 적용하지 아니한다. 단, 노동부장관의 승인을 얻은 경우에 한한다.

제52조(비상출근명령)

천재지변 기타 재해 또는 업무상 부득이한 때에는 휴일 또는 휴가 중이라도 회사의 비상 출근명령을 받은 자는 출근하여 회사의 지시에 따라 업무처리에 협조하여야 한다.

제53조(시간외 근로)

1. 회사경영상 필요한 경우 당해 직원과의 합의하에 1주일에 12시간 한도 내에서 연장근로를 명할 수 있다.
2. 달리 지시가 없는 한 모든 직원은 시간외 근무 또는 휴일근무를 행하기전에 소속부서장에게 시간외 휴일근무신청서에 그 사유를 기재하여 사전허가를 받아야 한다.
3. 회사는 임신중의 여자직원에게 시간외 근로를 하게 하여서는 아니 되며, 그 직원의 요구가 있는 경우에는 쉬운 근로로 전환하여야 한다.
4. 회사는 산후 1년이 지나지 아니한 직원에 대하여는 1일에 2시간, 1주일에 6시간, 1년에 150시간을 초과하는 시간외 근로를 시키지 못한다.

제53조의 2(야간근로와 휴일근로의 제한)

1. 회사는 18세 이상의 여자직원을 오후 10시부터 오전 6시까지의 시간 및 휴일에 근로시키려면 그 직원의 동의를 받아야 한다.
2. 회사는 임신부를 오후 10시부터 오전 6시까지의 시간 및 휴일에 근로시키지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 노동부장관의 인가를 받으면 그러하지 아니하다.
 - 1) 산후 1년이 지나지 아니한 여성 직원의 동이가 있는 경우
 - 2) 임신 중의 여성이 명시적으로 청구하는 경우
3. 회사는 제2항의 경우 노동부장관의 인가를 받기 전에 여자직원의 건강 및 모

성 보호를 위하여 그 시행 여부와 방법 등에 관하여 그 사업 또는 사업장의 직원대표와 성실하게 협의하여야 한다.

제 3 절 出勤 및 缺勤

제54조(출근)

직원은 시업시간 전에 출근하여 출근부에 자신이 직접 기록하고, 시업시간 정각부터 업무에 임하여야 한다.

제55조(결근)

1. 직원이 질병 기타 사유로 인하여 결근할 때에는 사전에 결근계를 제출하여야 한다. 그러나 긴급 불가피한 사유로 인하여 사전에 결근계를 제출하지 못하였을 경우에는 사후 지체 없이 제출하여야 한다.
2. 질병으로 인하여 3일 이상 계속 결근할 때에는 의사의 진단서를 첨부하여 결근계를 제출하여야 한다.
3. 대표자의 승인을 받지 않고 결근할 경우에는 무단결근으로 취급한다.

제56조(지각)

1. 직원은 부득이한 경우를 제외하고는 지각을 하여서는 아니 된다.
2. 직원이 지각을 하고자 할 때에는 사전에 소속 부서장의 승인을 받아야 하며, 사전에 승인받기가 불가능한 경우 출근 즉시 소속 부서장에게 그 사유를 보고하여야 한다. 승인을 받지 않은 경우, 그 이유가 정당하지 않을 경우에는 무단지각으로 간주한다.
3. 무단지각의 경우 동 규칙 제67조에 따른다.

제57조(조퇴)

1. 조퇴라 함은 규정된 퇴근시간 전에 퇴근함을 말하며, 부득이한 경우를 제외하고 직원의 조퇴는 인정하지 않는다.
2. 부득이한 경우 직원이 조퇴를 하고자 할 경우는 사전에 조퇴원을 작성, 소속 부서장의 허가를 득하여 조퇴계를 총무과로 제출, 대표자의 승인을 받아야 한다.
3. 사용 조퇴는 원칙상 최소4시간 이상 근무한 이후에만 신청하여야 하며, 10:00이전에 조퇴하고자 할 경우 부여한 연차휴가를 사용하여야 한다.

제58조(외출)

1. 직원은 부득이한 경우를 제외하고는 외출을 하여서는 아니 된다.
2. 직원이 근무시간 중에 외출을 하고자 할 때에는 외출부에 기록 후 소속부서장

의 허가를 득해야 한다.

제59조(지각·조퇴 및 외출의 영향)

무단 지각·조퇴 및 외출을 한 경우나 사전·사후에 지각, 조퇴, 외출의 승인을 득한 자라 하더라도 그 해당분에 대하여 급여공제를 하며, 그 횟수가 빈번한 경우에는 인사사고과에 반영하며, 그 시급해당분도 시급공제를 할 수 있다.

제 4 절 休日 및 休暇

제60조(유급휴일)

1. 다음 각호의 날은 유급휴일로 한다.
 - 1) 주휴일(일요일) 단, 전주 소정근로일을 만근한 경우 유급으로 한다.
 - 2) 근로자의 날(5.1)
 - 3) 기타 회사에서 임시로 휴일로 정한 날

제61조(휴일의 대체)

회사가 업무상 부득이 필요하다고 인정하는 경우에는 전체직원 또는 특정직원에 대하여 전조의 휴일을 다른 날로 대체할 수 있다.

제62조(경조휴가 및 특별휴가)

1. 회사는 직원이 다음과 같이 휴가를 신청할 때 회사의 운영에 지장이 없는 한 이를 부여한다.
 - 1) 본인 결혼 ----- 7일
 - 2) 배우자의 사망 ----- 6일
 - 3) 부모사망 ----- 6일
 - 4) 배우자부모사망 ----- 6일
 - 5) 자녀사망 ----- 6일
 - 6) 조부모사망 ----- 3일
 - 7) 형제, 자매사망 ----- 2일
 - 8) 본인이 천재지변으로 재해를 입었을 경우 ----- 필요기간
 - 9) 유행성 질병 기타 사고 등으로 교통이 두절되었을 때 --- 필요기간
2. 상기의 경조휴가의 부여일에 주휴일, 기타 유급휴일은 포함하는 것으로 한다.

제63조(공가)

1. 회사는 직원에게 다음 각호에 해당하는 경우 필요하다고 인정되는 기간의 공

가를 준다.

- 1) 본인의 출두를 요하는 공민권의 행사로 인하여 근무할 수 없는 경우(3일 이하인 경우에 한함)
- 2) 병역관계로 인하여 근무할 수 없는 경우(예비군, 민방위소집에 한함)
- 3) 업무상 재해로 인하여 근무할 수 없는 경우
2. 전1항의 1호 및 2호에 대하여는 유급으로 하며, 3호의 경우 산재보상보험법이 정한 바에 의하여 지급한다.
3. 전1항의 1호의 경우 권리행사에 지장이 없는 한도 내에서 그 시각을 변경할 수 있다.

제64조(연차유급휴가)

1. 회사는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에 대하여는 15일의 유급휴가를 주어야 한다.
2. 회사는 계속근로연수가 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80%미만 출근한 근로자에 대하여는 1월간 개근시 1일의 유급휴가를 주어야 한다.
3. 삭제 - 2019. 07. 10.
4. 회사는 3년 이상 계속 근로한 근로자에 대하여는 제1항의 규정에 의한 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속근로연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다. 이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가일수는 25일을 한도로 한다.
5. 회사는 제1항 내지 제4항의 규정에 의한 휴가는 근로자의 청구가 있는 시기에 주어야 하며 그 기간에 대하여는 통상임금을 지급하여야 한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 유급휴가를 주는 것이 사업운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다.
6. 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서 근로자가 업무상의 부상 또는 질병으로 휴업한 기간과 산전·산후의 여성의 출산전후휴가 기간은 출근한 것으로 본다.
7. 제1항 내지 제4항의 규정에 의한 휴가는 1년간 행사하지 아니한 때에는 소멸된다. 다만, 회사의 귀책사유로 사용하지 못한 경우에는 그러하지 아니하다.
8. 연차휴가일수 산출기간은 전년도 1. 1 ~ 12. 31로 한다.

제65조(연차유급휴가의 사용촉진)

회사는 연차유급휴가의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하였음에도 불구하고 근로자가 휴가를 사용하지 아니하여 연차유급휴가가 소멸된 경우에는 회사는 그 미사용휴가에 대하여 보상할 의무가 없으며, 이는 회사의 귀책사유에 해당하지 아니하는 것으로 본다.

1. 제64조 7항에 의한 휴가사용기간(1년)이 끝나기 6월전을 기준으로 10일이 내에 회사가 근로자별로 미사용 휴가일수를 알려주고, 근로자가 그 사용시기를 정하여 회사에 통보하도록 서면으로 촉구할 것.
2. 제1호 규정에 의한 촉구에도 불구하고 근로자가 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 미사용휴가의 전부 또는 일부의 사용시기를 정하여 회사에 통보하지 아니한 경우에는 제64조(연차유급휴가) 제7항의 규정에 의한 기간(1년)이 끝나기 2월 전까지 회사가 미사용휴가의 사용시기를 정하여 근로자에게 서면으로 통보할 것.

제66조(연차유급휴가의 사용시기)

직원은 아래시기에 연차유급휴가를 사용할 수 있다.

1. 회사에서 정한 하계휴가기간 또는 동계휴가기간
2. 직원 개인의 사정에 의한 청구일 ; 이 경우 업무에 지장이 가지 않도록 해당 부서 직원과 상호 협의·조정한 후 연차휴가의 희망일로부터 7일전에 신청하여야 한다.

제67조(미사용 휴가의 보상)

직원이 질병 기타 부득이한 사유로 결근하고 사후 지체 없이 신고하여 연차휴가로 대체할 것을 청구하고 회사가 이를 승인한 경우에는 연차유급휴가의 한도 내에서 이를 연차유급휴가로 대체할 수 있다.

제68조(생리휴가)

회사는 생리현상이 있는 직원의 청구가 있을 경우 월1일의 무급생리휴가를 부여한다.

제69조(임산부의 보호)

회사는 임신 중인 여자 직원에게 출산전과 출산후를 통하여 90일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 출산전후휴가를 부여하며, 이 경우 휴가기간의 배정은 출산후에 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되도록 한다.

1. 회사는 임신 중의 여직원이 유산의 경험 등 아래 각호의 정하는 사유로 출산전후휴가를 청구하는 경우 출산 전 어느 때라도 휴가를 나누어 사용할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 출산 후의 기간은 연속하여 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일 이상)이 되어야 한다.
 - ① 임신한 근로자에게 유산·사산의 경험이 있는 경우
 - ② 임신한 근로자가 출산전후휴가를 청구할 당시 연령이 만 40세 이상인 경우

- ③ 임신한 근로자가 유산·사산의 위험이 있다는 의료기관의 진단서를 제출한 경우
2. 회사는 임신 중인 여직원이 유산, 조산, 사산을 한 경우로서 당해 사원이 청구하는 때에는 다음 각 호에 따라 보호휴가를 준다. 다만, 인공임신중절수술에 의한 유산의 경우는 그러하지 아니한다.
 - ① 임신기간이 11주 이내인 때: 유산 또는 사산한 날로부터 5일까지
 - ② 임신기간이 12주 이상 15주 이내인 때 : 유산 또는 사산한 날로부터 10일까지
 - ③ 임신기간이 16주 이상 21주 이내인 때 : 유산 또는 사산한 날로부터 30일까지
 - ④ 임신기간이 22주 이상 27주 이내인 때 : 유산 또는 사산한 날로부터 60일까지
 - ⑤ 임신기간의 28주 이상인 때 : 유산 또는 사산한 날로부터 90일 까지
3. 본조 및 제1항의 규정에 의한 휴가 후 사원 본인이 회사의 확인을 받아 90일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일)분의 고용보험 산전후휴가 급여 신청을 통해서 받을 수 있으며, 본인 급여 중초과 되는 급여의 최초 60일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 75일)은 회사에서 유급지급하고 회사는 이에 적극협조한다.
4. 회사는 보호휴가 종료 후에 휴가 전과 동일한 업무 또는 동등한 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.

제69조의 2(태아검진 시간의 허용 등)

1. 회사는 임신한 여자직원이 정기건강진단을 받는데 필요한 시간을 청구하는 경우 이를 허용하여 주어야 한다.
2. 회사는 제1항에 따른 건강진단 시간을 이유로 그 직원의 임금을 삭감하여서는 아니 된다.

제69조의 3(배우자 출산휴가)

1. 회사는 사원이 배우자의 출산을 이유로 휴가를 청구하는 경우에 10일의 휴가를 주어야 한다. 이 경우 사용한 휴가기간은 유급으로 한다.
2. 제1항의 후단에도 불구하고 출산전후휴가급여 등이 지급된 경우에는 그 금액의 한도에서 지급의 책임을 면한다.
3. 배우자 출산휴가는 사원의 배우자가 출산한 날부터 90일이 지나면 청구할 수 없다.
4. 배우자 출산휴가는 1회에 한정하여 나누어 사용할 수 있다.
5. 회사는 배우자 출산휴가를 이유로 사원을 해고하거나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

제70조(휴가의 허가)

휴가를 받고자 하는 직원은 휴가신청서와 증빙서류를 제출하여 사전승인을 얻어야 한다.

제 5 절 휴 직

제71조(휴직의 사유)

직원이 다음 각호에 해당할 때에는 휴직을 청구할 수 있다.

- 1) 업무외 상병으로 인하여 15일이상 가료 또는 휴양이 필요할 때(진단서첨부시)
- 2) 업무상 상병(공상)으로 3일 이상 치료할 필요가 있을 때
- 3) 일신상 또는 기타 특별한 사정으로 본인이 휴직을 청원하였을 때
- 4) 병역법에 의하여 징소집에 응하였을 때

제72조(육아휴직)

1. 회사는 임신 중인 여성 직원이 모성을 보호하거나 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다)를 양육하기 위하여 휴직(이하 "육아휴직"이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용해야 한다. 다만, 계속근로기간이 6개월 미만인 자에 대하여는 부여하지 아니할 수 있다.
2. 육아휴직 기간은 1년 이내로 한다.
3. 육아휴직을 신청하고자 하는 남녀 직원은 육아휴직신청서를 휴직개시일 1주일 이전에 담당부서장을 경유하여 회사에 제출하여야 한다.
4. 제3항의 육아휴직 신청서에는 육아휴직 기간의 첫날과 마지막 날을 명기하여야 한다.
5. 회사는 육아휴직을 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 되며, 육아휴직 기간에는 그 근로자를 해고하지 못한다. 다만, 사업을 계속할 수 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
6. 회사는 육아휴직을 마친 후에는 휴직 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다. 또한 제2항의 육아휴직 기간은 근속기간에 포함한다.

제72조의 2(육아기 근로시간 단축)

1. 회사는 사원이 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 근로시간의 단축(이하 "육아기 근로시간 단축"이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 단축개시예정일의 전날까지 해당 사업에서 계속 근로한 기간이 6개월 미만인 경우, 대체인력 채용이 불가능한 경우,

- 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 남녀고용평등법 시행령 제15조의2에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 회사는 육아기 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 사원에게 그 사유를 서면으로 통보하고 육아휴직을 사용하게 하거나 그 밖의 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 사원과 협의하여야 한다.
 3. 회사는 제1항에 따라 해당 사원에게 육아기 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 35시간을 넘어서는 아니 된다.
 4. 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 육아휴직을 신청할 수 있는 직원이 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간을 가산한 기간 이내로 한다.
 5. 회사는 육아기 근로시간 단축을 이유로 해당 근로자에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.
 6. 회사는 근로자의 육아기 근로시간 단축기간이 끝난 후에 그 근로자를 육아기 근로시간 단축 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.

제72조의 3(육아기 근로시간 단축 중 근로시간 등)

1. 회사는 육아기 근로시간 단축을 하고 있는 직원에 대하여 근로시간에 비례하여 적용하는 경우 외에는 육아기 근로시간 단축을 이유로 그 근로조건을 불리하게 하여서는 아니 된다.
2. 육아기 근로시간 단축을 한 근로자의 근로조건(육아기 근로시간 단축 후 근로시간을 포함한다)은 회사와 그 직원 간에 서면으로 정한다.
3. 회사는 육아기 근로시간 단축을 하고 있는 직원에게 단축된 근로시간외에 연장근로를 요구할 수 없다. 다만, 그 직원이 명시적으로 청구하는 경우에는 사업주는 주 12시간 이내에서 연장근로를 시킬 수 있다.
4. 육아기 근로시간 단축을 한 직원의 평균임금을 산정하는 경우에는 그 직원의 육아기 근로시간 단축 기간을 평균임금 산정기간에서 제외한다.

제73조(휴직기간)

1. 직원의 휴직기간은 3개월 이내로 하고 그 기간 내에 휴직조건이 해소되지 않으면, 휴직기간 종료일로 부터 7일 이내에 그 사유에 관한 증빙서류를 첨부, 연장승인을 받아야 하며 그렇지 아니할 때에는 자연 해직된 것으로 본다.
2. 단, 징·소집 기간은 그 소요기간을 휴직기간으로 한다.

제74조(휴직기간의 처리)

휴직기간을 근속년수에 포함할 것인지 여부와 휴직기간 중 임금의 유급, 무급 여부는 관련법령 규정에 따른다.

제75조(휴직의 절차)

1. 불가피한 상황을 제외하고는 휴직을 원하는 직원은 해당 증빙서류와 함께 예상 되는 휴직일수와 상황을 명확히 기재한 휴직원을 소속 부서장에게 사전에 제출하여야 한다.
2. 개인적인 상병으로 인한 휴직기간이나 기타 개인적인 용무로 인하여 휴직을 요하는 경우 근로자가 청구하면 1차적으로 미사용 연차휴가일수를 휴직기간으로 사용 할 수 있다.

제76조(휴직자의 신분)

1. 휴직중인 직원은 그 신분을 보유하나 회사의 허가 없이 타 사업장에 근로할 수 없으며 타직에 종사한 경우 복직의사가 없는 것으로 간주하여 회사 임의로 퇴직 처리할 수 있다.
2. 복직된 자에 대하여는 승급·승진 등에 있어 불이익 처우를 하지 못한다. 단, 휴직사유가 징계에 의한 경우이거나, 휴직기간이 근속년수에 산입되지 아니하는 경우에 대하여는 그 적용을 달리할 수 있다.

제77조(복직)

1. 직원은 휴직기간 만료후 7일 이내에 복직하여야 한다. 휴직기간 만료후 7일 이내에 복직원을 제출하지 않는 경우에는 당해 직원의 고용관계는 위 7일의 만료일에 자동적으로 종료한다.
2. 휴직중인 직원이 전항에 규정된 바대로 복직원을 제출하면 당해 직원은 복직된다. 다만, 회사는 업무상의 필요에 따라 당해 직원에게 다른 직무를 부여할 수 있다.

제 6 절 출 張

제78조(출장의 사전절차)

1. 직원이 공무로 출장할 때에는 소속부서장의 출장명령을 받아야 한다.
2. 출장요구의 변경으로 출장 시 또는 출장일수에 변경을 가져올 필요가 있을 때는 반드시 사전에 연락하여 승인을 받아야 한다.
3. 출장한 직원이 귀임하였을 경우에는 2일 이내에 출장복명서를 제출하여야 한다. 그러나 비밀에 속하는 사항 또는 간단한 사항은 구두로 복명한다.
4. 출장 시 별도의 지시가 없는 경우 근무시간은 8시간을 근무할 것으로 본다.
5. 본 출장의 사전절차는 회사 내부의 전자관리시스템을 통해 진행한다.

제79조(여비)

1. 직원이 출장명에 의한 여비는 출장복명서에 의하여 실비하며, 여비 지급기준은 별도로 정한다.
2. 본사 차량을 이용하거나, 별도의 차량유지비가 지급되는 자에게는 시내교통비가 지급되지 않는다.

제 4 장 給 與 規 程

제 1 절 總 則

제80조(총칙)

본 규정은 직원의 급여에 관한 사항을 명확히 규정함으로 급여에 관한 분쟁을 방지하고 건전한 노사관계를 유지하는데 그 목적이 있다.

제81조(임금)

임금은 기본급과 제수당으로 구분하며, 연봉제로 할 수 있으며 연봉에 관한 세부규정은 따로 정한다.

제82조(상여금)

상여금은 회사의 경영실적에 따라 대표이사가 별도로 그 지급률을 정하여 지급할 수 있다.

제 2 절 給與의 計算方法 및 支給基準

제83조(산정기간과 지급일)

1. 직원의 급여는 매월 21일에 기산하여 익월20일에 마감하며 지급일은 당월의 21일로 한다. 단, 이는 회사 사정에 따라 달리 정할 수 있다.
2. 지급일이 휴일인 경우에는 그 전날에 지급한다.
3. 월급제 직원이라 할지라도 1개월 미만 기간 동안 근무한 경우에는 당해월중 실제 근무한 총일수에 비례하여 임금을 지급한다.

제84조(지급방법)

급여는 통화로서 전액을 직접 본인에게 지급하거나 회사가 지정한 은행의 본인 통장 계좌에 대체 지급한다.

제85조(계산방법)

1. 급여의 일할계산은 월의 대소를 불문하고 급여의 30분의 1로 계산하되 원미만의 액수는 계산하지 아니한다.
2. 직원의 인사이동에 따른 급여의 계산방법은 다음에 의한다.
 - 1) 신규채용자의 급여는 출근일로 부터 일할 계산한다.
 - 2) 휴직,복직자의 급여는 당해월의 근무일에 따라 일할 계산하여 지급한다.
 - 3) 징계처분에 의하여 해임된 자는 해임 발령일까지 근무일수 계산에 의하여 지급한다.

제86조(임금의 일부 공제)

월급여액을 지급할 경우 다음 각호의 항목을 공제한다.

1. 갑종근로소득세, 주민세
2. 의료보험료
3. 국민연금
4. 고용보험료
5. 기타 법령에 의해 공제하도록 되어 있는 공제금 및 사후회비

제87조(휴직자의 급여)

1. 공상으로 인한 휴직자에 대하여는 산재보상보험법에 의하여 평균임금의 70/100을 지급한다.
2. 개인적인 질병 등으로 인하여 휴직을 신청하고 미사용 연차휴가를 휴가기간 중 사용 하고자 하는 직원은 그 미사용 연차휴가 기간에 대하여는 유급으로 하고 잔여일수에 대하여는 급여를 지급하지 않는다.
3. 기타 휴직자의 휴직기간 중 급여는 관계법령이 정하는 바에 따른다.

제88조(결근자의 급여)

1. 개인적인 질병이나 특별한 용무로 인하여 결근한 직원이 청구하여 회사가 이를 승인한 경우 미사용 연차휴가를 사용한 것으로 할 수 있다.
2. 무단결근자의 결근일수에 대하여는 일할 계산된 당일 분 급여를 지급하지 않으며, 당해 결근일이 주휴일과 연속되었을 경우에는 당해 주휴일을 무급으로 한다.
3. 유계결근자라 하더라도 부여된 연차일수를 소진하였을 경우에는 결근 당일분의 급여를 지급하지 아니한다.

제89조(퇴직자의 급여)

당해월중에 퇴직한 직원의 급여는 급여계산일 부터 당해 사표수리일까지 일 할계산하여 지급하며, 사표수리일 이전에 업무 인수·인계 없이 출근하지 않는 자는 무단결근으로 보고 그 기간 중 직원의 급여는 지급하지 아니한다.

제90조(촉탁직원에 대한 급여)

정년 퇴직 후 재고용된 직원의 급여는 대표이사가 별도로 정한다.

제91조(비상시 지급)

직원이 다음 각호의 1에 해당하는 비용에 충당하기 위해 청구하는 경우 급여지급 기일전이라도 기왕의 근로에 대한 급여를 지급할 수 있다.

1. 직원의 질병, 부상, 결혼, 출산
2. 직원 가족의 질병, 부상, 결혼, 출산, 사망
3. 직원이 부득이한 사유로 1주일 이상 귀향하는 경우
4. 기타 필요하다고 인정되는 경우

제92조(감급의 제재)

1. 징계에 의한 감급은 징계처리 과정에서 정한 금액을 감급하되 감급액은 1회의 액이 평균임금 1일분의 1/2 이내에서 행하고, 감급에 해당하는 사유가 수회에 걸치는 경우에는 월 기본금액의 10분의 1을 넘지않는 범위에서 행한다.
2. 고의 또는 중대한 과실로 인하여 회사에 손해를 끼친 경우, 그 손실 금액에 대하여는 별도의 손해배상 청구를 병행할 수 있다.

제 3 절 퇴 직 금

제93조(퇴직금의 지급대상)

퇴직금은 계속 근무연수 1년 이상인 직원이 퇴직하였을 시 지급한다.

제94조(근로기간의 계산)

근속기간 계산은 입사일로부터 퇴직일까지를 역에 의하여 계산한다.

제95조(퇴직금의 지급방법)

1. 퇴직금은 그 지급사유 발생일(퇴직원 수리일)로 부터 14일 이내에 지급총액을 통화로 본인에게 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자와 합의에 의하여 3개월의 범위 내에서 기일을 연장할 수 있다.
2. 본인이 사망 시에는 법이 정하는 자에게 지급한다.

3. 퇴직자는 회사에 대하여 차용금 및 미정산된公款, 기타 채무가 있는 경우에는 퇴직 시 이를 변제하여야 하며, 미정산된 채무가 있을 경우 1)항 단서 규정에 의하여 퇴직금의 지급기간을 연장할 수 있다.

제 5 장 産業安全과 保健

제96조(안전보건 업무사항)

직원은 위해방지 및 보건위생을 위해 특히 다음 각 호 사항을 엄수해야 한다.

1. 근무상 안전 및 보건에 관한 규칙과 지시를 엄수할 것
2. 전기 등의 위해물의 취급을 소정방법에 의하여 신중히 행할 것
3. 담당업무수행과정상 안전에 관한 주의 의무를 철저히 할 것
4. 항상 주변의 화기취급에 주의하고 흡연은 지정 장소에서 행할 것
5. 차량이용 출장자는 도로교통법을 준수하여야 하며, 무리한 운전은 하지 말 것
6. 퇴근할 때에는 주변을 정리하고 전원을 차단할 것

제97조(건강진단)

1. 직원을 신규로 채용하는 경우에는 신규 채용자 건강진단서에 의한다.
2. 직원은 채용된 후 연1회 이상 회사의 지시에 따라 건강진단을 받아야 하며, 평소 건강유지에 필요한 사항을 준수하여야 한다.
3. 건강진단결과 이상이 있을 때에는 당해 직원의 배치전환, 겸업금지, 근로시간의 단축 및 근무 중 치료, 안정 등의 적절한 조치를 하여야 한다.

제98조(사고방지 및 사고보고 등)

1. 직원은 회사 내에서 업무수행 중 부상, 발병 등 재해가 발생 시에는 즉시 적절한 조치를 취하는 동시에 회사에 사고발생경위를 알려야 한다.
2. 비상재해가 발생하였을 경우에는 서로 협력하여 그 피해를 최소화 하도록 노력하여야 한다.

제99조(질병자의 취업제한)

법정전염병, 정신병, 기타 산업안전보건법령에 정하는 질병에 걸린자는 취업을 제한할 수 있다.

제 6 장 災 害 補 償

제100조(재해보상)

1. 회사는 직원이 업무수행 중 또는 업무로 인하여 발병, 부상, 사망에 이르는 업무상 재해를 당한 경우에는 산업재해보상보험법이 정하는 바에 의하여 보상한다.
2. 보상을 받을 자가 같은 사유에 대하여 민법, 기타 법령에 따라 재해보상에 상당한 금품을 받을 때에는 그 금액의 한도 내에서 회사는 보상책임을 지지 아니한다.
3. 회사는 직원이 업무상 재해를 당한 경우에는 보험급여의 신청 및 수령 기타 상병 상태를 신속히 회복시키기 위한 필요한 모든 사항에 대하여 조력하여야 한다.
4. 회사의 업무이외에 재해에 대하여는 본장에 규정한 보상책임을 지지 아니한다.

제101조(재해보상청구권)

1. 보상을 받을 권리는 직원이 퇴직에 의하거나 사망의 경우에도 소멸하지 아니한다.
2. 다만 보상청구권은 3년 이내에 행사하지 아니하면 소멸한다.

제102조(보상의 종류)

직원의 업무상 재해에 대한 보상의 종류는 산재보상보험법에 의하여 행하며 보험급여의 종류는 다음과 같다.

1. 요양보상 : 치료에 필요한 의료비
2. 휴업보상 : 요양기간중의 평균임금의 70/100이상 지급
3. 장해보상 : 부상·질병이 치유되었어도 신체·정신에 장애가 남은 경우에는 그 정도에 따라서 산재보상보험법이 정한 장애등급에 따라 지급
4. 유족보상 : 평균임금의 1300일분
5. 장 의 비 : 평균임금의 120일분

제 7 장 敎育 및 복리후생

제103조(교육)

회사는 직원으로서 필요한 직무지식의 향상을 위하여 필요한 교육을 자체내에서 실시하거나 유관기관에서 행하는 교육에 참가시킬 수 있다.

제103조의 2(성희롱 예방교육)

1. 회사는 직장 내 성희롱을 예방하고 사원이 안전한 근로환경에서 일할 수 있는 여건 조성을 위해 1년에 1회 이상 성희롱 관련 법령의 요지, 성희롱 예방을 위한 사업주의 방침, 성희롱 피해자의 권리구제 방법과 가해자의 조치 등을

내용으로 성희롱 예방교육을 한다.

2. 회사의 모든 임원 및 사원은 남녀고용평등법에서 금지한 직장 내 성희롱에 해당하는 행위를 하여서는 안된다.
3. 직장 내 성희롱을 하여 물의를 일으킨 임·직원에 대하여는 해고 등의 징계 조치를 취할 수 있으며, 성희롱 피해자와 같은 장소에 근무하지 않도록 인사이동을 병행하여 실시한다.

제103조의 3(장애인 인식개선 교육)

1. 회사는 직장 내 장애인에 대한 편견을 개선하기 위하여 인식개선 교육을 실시한다.
2. 장애인 인식개선 교육의 내용, 방법, 횟수 등은 관련 법령에 따른다.

제104조(교육시간)

전 조의 교육시간 및 교육일자는 근로한 것으로 본다.

제 8 장 직장 내 괴롭힘의 금지

제105조(직장 내 괴롭힘의 금지)

회사 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 “직장 내 괴롭힘”이라 한다)를 하여서는 아니 된다.

제106조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위)

회사에서 금지되는 구체적인 직장 내 괴롭힘 행위는 다음 각 호와 같다.

1. 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위
2. 지속·반복적인 욕설이나 폭언
3. 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위
4. 합리적 이유 없이 반복적으로 개인 심부름 등 사적인 용무를 지시하는 행위
5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위
6. 집단적으로 따돌리거나, 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보 또는 의사결정 과정에서 배제하거나 무시하는 행위
7. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 일을 지시하거나 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 허드렛일만 시키는 행위
8. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 일을 거의 주지 않는 행위

9. 그밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위

제107조(직장 내 괴롭힘 발생 시의 조치)

1. 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 회사에게 신고할 수 있다.
2. 회사는 제1항에 따른 신고를 접수하거나 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 실시하여야 한다.
3. 회사는 제2항에 따른 조사 기간 동안 직장 내 괴롭힘과 관련하여 피해를 입은 근로자 또는 피해를 입었다고 주장하는 근로자(이하 “피해근로자등”이라 한다)를 보호하기 위하여 필요한 경우 해당 피해근로자등에 대하여 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 회사는 피해근로자등의 의사에 반하는 조치를 하여서는 아니 된다.
4. 회사는 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 피해근로자가 요청하면 근무장소의 변경, 배치전환, 유급휴가의 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다.
5. 회사는 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 지체 없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소의 변경 등 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 회사는 징계 등의 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 피해근로자의 의견을 들어야 한다.
6. 회사는 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고한 근로자 및 피해근로자등에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

제108조(직장 내 괴롭힘 예방교육)

1. 회사는 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 교육(이하 ‘직장 내 괴롭힘 예방교육’이라 한다)을 1년에 1회 이상 실시한다.
2. 직장 내 괴롭힘 예방교육은 1시간으로 한다.
3. 직장 내 괴롭힘 예방교육의 내용은 다음 각 호와 같다.
 - 1) 직장 내 괴롭힘 행위의 정의
 - 2) 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위
 - 3) 직장 내 괴롭힘 상담절차
 - 4) 직장 내 괴롭힘 사건처리절차
 - 5) 직장 내 괴롭힘 피해자 보호를 위한 조치
 - 6) 직장 내 괴롭힘 행위자에 대한 조치
 - 7) 그밖에 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 내용
4. 회사는 직장 내 괴롭힘 예방교육의 주요 내용을 직원들이 쉽게 확인할 수 있도록 조치한다.

제 9 장 기 타

제109조(준용규정)

본 규칙에 정하지 아니한 사항에 대하여는 노동관계 법령 또는 사회적 관습, 기타 통상관례에 따른다.

附 則

제1조(준용규정)

이 규칙에 정하지 아니한 사항은 근로기준법, 기타 관계법령과 통상관례에 의한다.

제2조(규칙의 개폐)

이 규칙을 개정 또는 폐지하는 때에는 직원의 의견을 듣고 행한다.

제3조(시행일)

이 규칙은 2013 년 9 월 1 일 부터 시행한다.

附 則

제1조(시행일)

이 규칙은 2019 년 7 월 10 일 부터 시행한다.

附 則

제1조(시행일)

이 규칙은 2023 년 10월 01일 부터 시행한다.